

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2917/2538

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นาย วิรัตน์หรือสมประสงค์ กิริติพิทยานุ
สาร หรือ

จำเลย

กิริติพิทยานุศาสตร์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 266 (3)

การที่จำเลยทำปลอมแบบพิมพ์ใบหุ้นแสดงว่าจำเลยมีเจตนาจะนำใบหุ้นนั้นไปดำเนินการกรอกข้อความรายละเอียดอื่นๆที่เป็นสาระสำคัญลงในใบหุ้นเพื่อใช้อย่างใบหุ้นที่แท้จริงซึ่งต่อมาก็ได้มีการกรอกข้อความรายละเอียดต่างๆลงในใบหุ้นแล้วนำไปฝากขายตามพฤติการณ์แสดงว่าจำเลยมีส่วนรู้เห็นในการกรอกข้อความรายละเอียดอื่นๆที่เป็นสาระสำคัญลงในใบหุ้นด้วยจึงเป็นฉ้อการด้วยกันเมื่อการกระทำของจำเลยทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นจำเลยจึงต้องมีความผิดฐานปลอมใบหุ้น

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลย ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 265, 266, 268, 341, 83 ริบ ใบหุ้น ของกลาง และ ให้ จำเลย ใช้ เงิน 537,000 บาท แก่ ผู้เสียหาย

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 266(3) จำคุก 4 ปี ริบ ไข หุ่น ของกลาง ยกฟ้อง ข้อหา อื่น และ คำขอให้ ร่วมกัน คืบ หรือ ใช้ เงิน จำนวน 537,000 บาท แก่ ผู้เสียหาย

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า คดี นี้ ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน ตาม คำพิพากษาศาลชั้น ต้น จำคุก จำเลย ไม่เกิน ห้า ปี จึง ต้องห้าม ฎีกา ใน ปัญหาข้อเท็จจริง ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218วรรคหนึ่ง คง มี ปัญหา แต่ เฉพาะ ข้อกฎหมาย ใน การ วินิจฉัย ปัญหาข้อกฎหมาย นี้ ศาลฎีกา จะ ต้อง พัง ข้อ เท็จจริง ตาม ที่ ศาลอุทธรณ์ ได้วินิจฉัย แล้ว จาก พยานหลักฐาน ใน สำนวน ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 222 ซึ่ง ศาลอุทธรณ์ พัง ข้อเท็จจริง ว่า จำเลย นำตัว อย่าง ไข หุ่น ธนาคาร มหานคร จำกัด และ ของ บริษัท ผลิตภัณฑ์ อีสาน จำกัด ไป จ้าง ให้ นาย จำเริญ หรือ จิว สาระมาน จำเลย ใน คดี หมายเลขแดง ที่ 5240/2536 ของ ศาลชั้นต้น ทำ ต้น แบบ แม่พิมพ์ และ จัด พิมพ์ ให้ เหมือน ของ จริง จำเลย เป็น ผู้ตรวจ ดูต้น แบบ แม่พิมพ์ และ แบบพิมพ์ ไข หุ่น ด้วย ตนเอง ว่า เหมือน ของ จริง หรือไม่ต่อมา ได้ มี การ กรอก ข้อความ รายละเอียด ต่าง ๆ ลง ใน ไข หุ่น แล้ว นำ ไป ฝาก ขายที่ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ วอลล์สตรีท จำกัด มี ปัญหา ที่ ต้อง วินิจฉัย ตาม ที่ ศาลชั้นต้น สั่ง รับ ฎีกา ของ จำเลย เพียง ข้อ เดียว ว่าการ ที่ จำเลย ได้ว่า จ้าง นาย จำเริญ หรือ จิว สาระมาน จัด พิมพ์ ไข หุ่น แต่ เป็น ไข หุ่น ที่ เป็น แบบฟอร์ม ยัง ไม่ได้ กรอก ข้อความ จึง ยัง ไม่เป็น ความผิด ฐาน ปลอมเอกสาร นั้น เห็นว่า การ ที่ จำเลย ทำ ปลอมแบบพิมพ์

ไบฮุ้น ดังกล่าว แสดง ว่า จำเลย มี เจตนา จะ นำ ไบฮุ้น นั้น ไป ดำเนินการ กรอก
ข้อความ รายละเอียด อื่น ๆ ที่ เป็น สำคัญ ลง ใน ไบฮุ้น เพื่อ ใช้ อย่าง ไบฮุ้น ที่
แท้จริง ซึ่ง ต่อมา ก็ ได้ มี การ กรอก ข้อความรายละเอียด ต่าง ๆ ลง ใน ไบฮุ้น
แล้ว นำ ไป ฝาก ขาย ที่ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ วอลล์สตรีท จำกัด ตาม
พฤติการณ์ แสดง ว่า จำเลย มี ส่วน รู้เห็น ใน การ กรอก ข้อความ รายละเอียด อื่น
ๆ ที่ เป็น สำคัญลง ใน ไบฮุ้น ด้วย จึง เป็น ตัวการ ด้วยกัน เมื่อ การกระทำ
ของ จำเลยทำให้ เกิด ความเสียหาย ต่อ ธนาคาร มหานคร จำกัด บริษัท ผลิตภัณฑ์
อีสาน จำกัด บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ วอลล์สตรีท จำกัด และ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จำเลย จึง ต้อง มี ความผิด ฐาน ปลอมไบฮุ้น ตาม ที่ ศาลอุทธรณ์
วินิจฉัย

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ